دَعـوَى

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٧٢٧ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٥٥٥ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ

المَوضُوعَاتُ

دعوى - عوارض الخصومة - انقطاع الخصومة - وفاة المدعي.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تكليفه بالعمل في نيابة محافظة الطائف - تضمن النظام انقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها - الثابت وفاة المدعي وفق شهادة الوفاة - أثر ذلك: انقطاع الخصومة.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٨٨) من نظام المرافعات الشرعية الصادر المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.
- المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقَائِعُ

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قد تقدم بصحيفة دعوى أمام هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٤/١هـ، حاصلها أنه يعمل

لدى المدعى عليها، وصدر له القرار الإداري رقم (٢١٨٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ المتضمن تكليفه بالعمل في نيابة محافظة الطائف، ويطلب إلغاء هذا القرار، وبقيد هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه نظرتها الدائرة على النحو المبين في محاضر ضبط جلساتها، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، فيما أفاد وكيل ورثة المتوفَى بأن أخيه -المدعي- قد تُوفي بعد إقامة الدعوى، وأنه يقيم هذه الدعوى نيابة عن الورثة، ويتمسك بما ورد في صحيفة الدعوى؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها هذا علناً بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٢١٨٥٩) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٣هـ المتضمن تكليفه بالعمل في نيابة محافظة الطائف؛ وعليه فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب..."، كما تدخل الدعوى في اختصاص المحكمة مكانياً بموجب المادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ونصها: "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة

اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى، وبما أن المادة (٦٠) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المشار إليه آنفاً قد نصت على أنه: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"، وبما أن المادة (٨٨) من نظام المرافعات الشرعية الصادر المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ قد نصت على أنه: "ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم"، وبما أن المدعي قد تُوفي وفقاً لما أفاد به وكيل الورثة ووفقاً لشهادة الوفاة المرفقة؛ فإن الخصومة في هذه الحالة تنقطع وفقاً للمادة المذكورة أعلاه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها.

لذلك حكمت الدائرة: بانقطاع الخصومة في الدعوى الإدارية رقم (٢٧٢٧) لعام ١٤٤٤هـ المرفوعة من (...) ضد النيابة العامة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.